

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 188/2536

นายประสิทธิ์ อิสมาแอล กับพวก

โจทก์

นายฮีม มุฮำหมัด

จำเลย

นายฮีม มุฮำหมัด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า พิเคราะห์แล้วจำเลยฎีกาว่า จำเลยไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาตามข้อเท็จจริงที่ศาลรับฟัง จึงเป็นฎีกาข้อเท็จจริง เมื่อจำนวนทุนทรัพย์คดีมีไม่เกินสองแสนบาทจึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรกไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยในประเด็นที่ว่า ปัญหาของการวินิจฉัยข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องหนังสือสัญญาว่าเป็นหนังสือสัญญาตามกฎหมายหรือเป็นเอกสารธรรมดาไม่มีผลตามกฎหมาย เป็นฎีกาในข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ทั้งสี่ได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 4834 ตำบลดอนฉิมพลี(คลองซอยที่17ฝั่งตะวันตก)อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 6 ไร่(เฉพาะส่วนของจำเลย) ให้แก่โจทก์ทั้งสี่ โดยให้จำเลยเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม ค่าภาษีและอื่น ๆ เกี่ยวกับการโอนที่ดิน และให้จำเลยรับเงินจำนวน 24,500 บาทที่เหลือตามสัญญาจะซื้อขายในการจดทะเบียนโอนที่ดินหากจำเลยไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษานี้เป็นการแสดงเจตนา

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 143)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 149)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาจำเลยที่ว่าโจทก์ไม่รับโอนโฉนดที่ดินภายในกำหนดและจำเลยมิได้ลงลายมือชื่อรับเงิน จึงไม่ผิดสัญญาเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน ของศาลอุทธรณ์ จึงเป็นปัญหาข้อเท็จจริง เมื่อคดีมีทุนทรัพย์ ที่พิพาทชั้นฎีกาไม่เกิน 200,000 บาท ต้องห้ามฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก (ที่แก้ไขแล้ว) ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกา จำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาจำเลยที่ว่าโจทก์ไม่รับโอนโฉนดที่ดินภายในกำหนดและจำเลยมิได้ลงลายมือชื่อรับเงิน จึงไม่ผิดสัญญาเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน ของศาลอุทธรณ์ จึงเป็นปัญหาข้อเท็จจริง เมื่อคดีมีทุนทรัพย์ ที่พิพาทชั้นฎีกาไม่เกิน 200,000 บาท ต้องห้ามฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก (ที่แก้ไขแล้ว) ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกา จำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ก้าน อันนันทน์-ประยูร มูลศาสตร์-ไพฑูรย์ จามิกรณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ